

ДОГОВОР № PL-260910-1
на разработку программного обеспечения
(с условиями о неразглашении конфиденциальной информации — NDA)

г. Алматы

10 сентября 2026 года

Индивидуальный предприниматель «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110, в лице руководителя Цая Платона Леонидовича, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации, именуемый в дальнейшем «**Исполнитель**», с одной стороны, и

Мушекбаев Адиль Серикханович, ИИН _____, действующий на основании _____, именуемый в дальнейшем «**Заказчик**», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Исполнитель обязуется разработать и передать Заказчику программное обеспечение — **систему управления сетью складов индивидуального хранения (self storage) и новый сайт**, связанные в единую базу данных (далее — «ПО», «Система»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего Договора.
- 1.2. Состав и функциональные требования к ПО определены в **Техническом задании от 24.08.2026 (Приложение № 1)**, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Ключевые блоки: пульт сети, склады и боксы с планами, договоры и арендаторы, массовое выставление счетов, интеграция Kaspi Платежи, автоматическое управление доступом (включая вход по звонку с определением номера), личный кабинет клиента, CRM с карточкой клиента и воронкой обращений, канбан заявок, эквайринг банковских карт как дополнительный канал оплаты, формирование счетов на оплату для юридических лиц, поле скидки по клиенту и по складу, IP-телефония и WhatsApp, аналитика, роли и права доступа, админка, сайт сети складов, передача данных о заявках и сделках в рекламные системы через Conversions API (CAPI), оформление логотипа и технической части фирменного стиля.
- 1.3. ПО разворачивается на сервере Заказчика. Исходный код, доступы и техническая документация (вики) передаются Заказчику в порядке, установленном разделом 5.
- 1.4. **Согласование состава CRM и прав доступа.** Состав полей карточки клиента, стадии воронки обращений и критерии приёмки блока CRM, а также конкретное распределение прав по ролям (владелец, менеджер, оператор охраны, администратор, клиент) **согласовываются Сторонами на этапе «Ядро»** и фиксируются письменно — перепиской, протоколом созвона или отдельным приложением. Реализуется стандартная сетка прав: по каждому разделу для каждой роли задаётся уровень доступа (нет доступа, просмотр, изменение). После передачи Системы права меняются Заказчиком в админке самостоятельно.
- 1.5. **Приём оплат.** Помимо сервиса Kaspi Платежи подключается **эквайринг банковских карт** как дополнительный канал. В платёжной форме и назначении платежа указываются основание (склад, номер бокса, договор) и период, за который вносится оплата. Поступление по эквайрингу привязывается к боксу и периоду и снимает автоматическую блокировку доступа наравне с оплатой через Kaspi. Провайдер эквайринга, тарифы и комиссии выбираются и оплачиваются Заказчиком; Исполнитель выполняет программную интеграцию по документации выбранного провайдера.
- 1.6. **Счета для юридических лиц и скидки.** В Системе формируются счета на оплату для арендаторов — юридических лиц, с реквизитами сторон, перечнем боксов, периодом и суммой, с выгрузкой в PDF. Предусматривается поле скидки, задаваемое как по отдельному клиенту, так и по складу целиком; скидка учитывается при массовом начислении, в счетах и в аналитике.
- 1.7. **Масштабируемость.** Система и сайт проектируются с расчётом на обслуживание не менее **50 (пятидесяти) складов сети без переработки архитектуры и без дополнительной оплаты разработки**: добавление нового склада выполняется Заказчиком самостоятельно в админке. Рост числа складов и нагрузки обеспечивается расширением ресурсов сервера (процессор, оперативная память, дисковое пространство, пропускная способность), которые относятся к расходам Заказчика на содержание инфраструктуры. Соответствие этому требованию проверяется при приёме итогового этапа. Аналогичная формулировка содержится в пункте 3 раздела 1 Технического задания.
- 1.8. **Оформление логотипа и технической части фирменного стиля** (логотип в рабочих форматах, цвета, шрифты и правила применения в интерфейсе Системы и на сайте) входит в стоимость работ и передаётся Заказчику вместе с исходными файлами.
- 1.9. Детализация требований в пределах Технического задания уточняется Сторонами в рабочем порядке и не является изменением предмета Договора. Работы, выходящие за рамки Технического задания, оформляются дополнительным соглашением.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- 2.1. Работы выполняются в два этапа:
 - **Этап 1 «Ядро»** — рабочий каркас Системы и сайта со всеми основными разделами на данных Заказчика (включая перенос данных из текущих таблиц). Заказчик принимает этап фактической работой в Системе;
 - **Этап 2 «Полировка и передача»** — доработки по обратной связи боевого использования, развёртывание на сервере Заказчика, передача исходного кода, доступов и документации.
- 2.2. Общий срок выполнения работ — **4–6 недель** с даты поступления предоплаты, при условии своевременного предоставления Заказчиком данных, доступов и согласований. Срок ответа Заказчика на запросы согласования — до 2 (двух) рабочих дней; задержки согласований соразмерно сдвигают срок сдачи. Ответственность Исполнителя за нарушение срока по зависящим от него причинам установлена п. 10.4 Договора.
- 2.3. Заказчик обеспечивает со своей стороны: данные текущих таблиц по складам, доступ к кабинетам Kaspi юридических лиц, номера для подключения WhatsApp и телефонии, документацию Kaspi Платежи, данные по оборудованию доступа (Hikvision, GSM-замки), контент для сайта и одно уполномоченное лицо для согласований.
- 2.4. Закупка и монтаж оборудования (GSM-модули замков, усилители связи, камеры и т.п.) — зона ответственности Заказчика. Исполнитель выполняет программную интеграцию оборудования в пределах возможностей, предоставляемых производителем оборудования и API сторонних сервисов.
- 2.5. **Работа доступа при отсутствии электропитания или связи.** Стороны понимают и фиксируют: при отключении электричества или интернета канал открытия замков не работает — оборудование перестаёт управляться Системой. Это ограничение оборудования и внешних сетей, а не недостаток программной части, и не является основанием для претензий к Исполнителю. Организация доступа в такой ситуации (дежурный оператор, механическое открытие), резервное электропитание и автономные каналы связи обеспечиваются Заказчиком и в состав работ не входят.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

- 3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет **3 000 000 (три миллиона) тенге**, в том числе: система управления сетью складов — **2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) тенге**, сайт — **500 000 (пятьсот тысяч) тенге**. Стоимость является фиксированной и пересмотру не подлежит.
- 3.2. Исполнитель не является плательщиком НДС Республики Казахстан. Стоимость работ НДС не облагается.
- 3.3. Оплата производится тремя частями:

Платёж	Условие	Сумма, тенге
Предоплата 10% — старт работ	при подписании Договора (счёт № ZS-C-2026-02)	300 000
Этап 1 · Ядро — 45%	после утверждения Заказчиком ядра: основной сайт и система управления со всем функционалом Технического задания	1 350 000
Итоговый этап — 45%	после передачи Заказчику финальной версии (полировка, развёртывание, исходный код, доступы, документация)	1 350 000
Итого		3 000 000

- 3.4. Оплата производится в безналичной форме на счёт Исполнителя, указанный в разделе 11. Обязательство по оплате считается исполненным с момента зачисления средств на счёт Исполнителя.
- 3.5. Стоимость сторонних сервисов (каналы WhatsApp, IP-телефония и АТС, хостинг, SMS, комиссии Kaspi) не входит в стоимость работ и оплачивается Заказчиком напрямую поставщикам таких сервисов.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

- 4.1. По завершении каждого этапа Исполнитель предоставляет Заказчику результат для проверки и акт выполненных работ. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт либо направляет мотивированные замечания в пределах Технического задания.
- 4.2. Если в указанный срок подписанный акт или мотивированные замечания не получены, работы по этапу считаются принятыми Заказчиком в полном объёме.
- 4.3. Замечания в пределах Технического задания устраняются Исполнителем без дополнительной оплаты. Пожелания, выходящие за рамки Технического задания, оформляются отдельно по ставке, указанной в п. 6.3.
- 4.4. Стороны признают юридическую силу документов и согласований, переданных по электронной почте и через мессенджеры, с последующим оформлением оригиналов при необходимости.

5. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ. ПЕРЕДАЧА

- 5.1. После полной оплаты стоимости работ исключительные имущественные права на созданные в рамках Договора результаты (Систему, сайт, исходный код, дизайн, документацию) переходят Заказчику в полном объёме.
- 5.2. Одновременно с переходом прав Исполнитель передаёт Заказчику: исходный код, логины, пароли и ключи доступа к серверу, административным панелям и подключённым сервисам, а также техническую документацию (вики), позволяющую стороннему разработчику среднего уровня сопровождать Систему.
- 5.3. Дальнейшее пользование Системой не требует каких-либо платежей в пользу Исполнителя (лицензионных, абонентских или иных).
- 5.4. Исполнитель вправе использовать при разработке собственные наработки, библиотеки и модули; права на них в составе переданной Системы предоставляются Заказчику без ограничений по использованию Системы.
- 5.5. Ограничение на использование результата работ. Исполнитель обязуется не передавать, не продавать, не сдавать в аренду и иным образом не предоставлять Систему, сайт, их исходный код, дизайн-макеты, структуру базы данных, бизнес-логику и любые их производные третьим лицам, осуществляющим деятельность в сфере self storage (аренды складских боксов и индивидуального хранения) на территории Республики Казахстан. Ограничение действует бессрочно с даты подписания Договора.
- 5.6. За нарушение обязательства, предусмотренного п. 5.5, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 100% (ста процентов) стоимости работ по Договору, а также возмещает причинённые убытки в части, не покрытой штрафом.
- 5.7. Исполнитель вправе указывать факт сотрудничества и общее описание проекта в своём портфолио без раскрытия конфиденциальной информации, данных клиентов, финансовых показателей и исходного кода, если Заказчик письменно не возразил.

6. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И СОХРАННОСТЬ ДАННЫХ

- 6.1. Резервное копирование данных Системы выполняется штатными средствами Cloudflare. Глубина хранения резервных копий — 30 (тридцать) календарных дней. Восстановление данных на любую дату в пределах этого срока выполняется Исполнителем по обращению Заказчика в рамках поддержки.
- 6.2. Дополнительно настраивается ежемесячное копирование на резервный сервер, отличный от основного: раз в месяц полная копия базы данных и файлов переносится на отдельный сервер, чтобы сохранность данных не зависела от одной площадки. Настройка такого копирования входит в стоимость работ; аренда и оплата резервного сервера — за Заказчиком.
- 6.3. Проверка восстановления из резервной копии проводится однократно на этапе полировки и фиксируется при приёмке.
- 6.4. Отдельное соглашение об уровне доступности сервера (SLA) Сторонами не заключается: сервер принадлежит Заказчику, его оплата, доступность и техническое состояние — зона ответственности Заказчика. Исполнитель не отвечает за простои, вызванные недоступностью сервера или хостинг-провайдера Заказчика.

7. ГАРАНТИИ И ПОДДЕРЖКА

- 7.1. Гарантия распространяется на весь функционал, предусмотренный Техническим заданием. Исправление ошибок (несоответствий Техническому заданию) производится Исполнителем без дополнительной оплаты в течение всего гарантийного периода.
- 7.2. Техническая поддержка Системы и сайта в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта о полной передаче включена в стоимость работ и оказывается в формате отладки (дебага): приём обращений Заказчика, диагностика, устранение ошибок и сбоев в работе переданного функционала, восстановление работоспособности после сбоев. Обращения принимаются в рабочие дни; срок реакции — до 1 (одного) рабочего дня, срок устранения зависит от характера неисправности и согласовывается с Заказчиком. В течение первого месяца после запуска Исполнитель осуществляет усиленное сопровождение.
- 7.3. Поддержка по п. 6.2 не включает разработку нового функционала, изменение согласованной логики и подключение новых сервисов — такие работы выполняются по ставке п. 7.5.
- 7.4. Гарантия и поддержка не распространяются на сбои, вызванные изменениями API и условий сторонних сервисов (Kaspi, WhatsApp, операторы связи), отказами оборудования Заказчика, действиями третьих лиц или вмешательством в код после передачи. Устранение таких сбоев и адаптация к изменившимся условиям сторонних сервисов оплачиваются по ставке п. 7.5.
- 7.5. Доработки и новые функции после сдачи выполняются по ставке 20 (двадцать) долларов США за час работы в тенге по курсу НБ РК на дату счёта, по предварительно согласованной оценке объёма.
- 7.6. Профилактический рефакторинг при масштабировании сети сверх 50 складов выполняется по ставке п. 7.5 по согласованной оценке.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ (NDA)

- 8.1. **Конфиденциальной информацией** по настоящему Договору признаётся любая информация, полученная Сторонами друг от друга в связи с его исполнением, независимо от формы и носителя, в том числе: данные арендаторов, договоров и платежей Заказчика; финансовые и операционные показатели сети (загрузка, ставки, выручка, дебиторская задолженность); тарифы, коммерческие условия и планы развития; персональные данные клиентов и сотрудников; доступы, ключи и пароли; исходный код, архитектура, структура базы данных и техническая документация; содержание переговоров и переписки Сторон.
- 8.2. Каждая Сторона обязуется: **не разглашать** конфиденциальную информацию третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны; **использовать** её исключительно для целей исполнения настоящего Договора; **не копировать** и не воспроизводить её сверх необходимого; предоставлять доступ к ней только тем работникам и привлечённым специалистам, которым она необходима для исполнения Договора, приняв с них аналогичные письменные обязательства о неразглашении; принимать разумные организационные и технические меры защиты (разграничение прав доступа, защищённое хранение, шифрование каналов передачи).
- 8.3. Не является нарушением раскрытие информации, которая: была общедоступна на момент передачи либо стала общедоступной не по вине принимающей Стороны; была правомерно известна принимающей Стороне до передачи; подлежит раскрытию по требованию уполномоченного государственного органа или суда — в этом случае раскрывающая Сторона незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону и раскрывает информацию в минимально необходимом объёме.
- 8.4. Персональные данные арендаторов и сотрудников Заказчика обрабатываются Исполнителем исключительно в объёме, необходимом для разработки и настройки Системы, и не используются ни для каких иных целей. По завершении работ и передаче Системы Исполнитель **удаляет** со своих носителей копии рабочих баз данных Заказчика, за исключением резервных копий, необходимых для исполнения гарантийных обязательств, которые уничтожаются по истечении срока поддержки либо по письменному требованию Заказчика.
- 8.5. Обязательства о конфиденциальности действуют в течение срока действия Договора и **5 (пяти) лет** после его прекращения независимо от причин прекращения. В отношении персональных данных и исходного кода обязательства действуют бессрочно.
- 8.6. За разглашение конфиденциальной информации виновная Сторона выплачивает другой Стороне штраф в размере **1 000 000 (одного миллиона) тенге** за каждый случай нарушения и возмещает документально подтверждённые убытки в части, не покрытой штрафом.
- 8.7. Настоящий раздел имеет силу соглашения о неразглашении (NDA) и не требует подписания отдельного документа. По требованию любой из Сторон может быть оформлено отдельное соглашение о неразглашении на условиях, не противоречащих настоящему разделу.

9. ГАРАНТИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЪЁМА РАБОТ И ВОЗВРАТ ОПЛАТЫ

- 9.1. Исполнитель гарантирует выполнение **всех без исключения пунктов Технического задания** (Приложение № 1). Техническое задание является исчерпывающим перечнем обязательств Исполнителя по объёму работ.
- 9.2. Если при приёмке итогового этапа выявлено, что **хотя бы один пункт Технического задания не выполнен по вине Исполнителя**, Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление с указанием невыполненных пунктов. Исполнитель обязан устранить несоответствие в срок **10 (десять) рабочих дней** с даты получения уведомления.
- 9.3. Если в указанный срок несоответствие не устранено, Заказчик вправе **в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора**, а Исполнитель обязан **возвратить Заказчику все фактически оплаченные по Договору денежные средства в полном объёме** в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования. Ранее подписанные акты по этапам не лишают Заказчика этого права.
- 9.4. Правило п. 9.3 **не применяется**, если невыполнение пункта Технического задания вызвано обстоятельствами, не зависящими от Исполнителя, а именно: непредоставлением или несвоевременным предоставлением Заказчиком данных, доступов, оборудования или согласований (п. 2.3, п. 2.4); отказом или ограничениями со стороны сторонних сервисов и их API (Kaspi, WhatsApp, операторы связи, производители оборудования доступа) при документально подтверждённом обращении Исполнителя к таким сервисам; изменением требований Заказчика после утверждения Технического задания; обстоятельствами непреодолимой силы. В этих случаях Стороны письменно фиксируют причину и согласовывают замену либо исключение соответствующего пункта.
- 9.5. При возврате оплаты по п. 9.3 исключительные права на результаты работ к Заказчику не переходят, а переданные Заказчику материалы, исходный код и доступы подлежат возврату или уничтожению. Обязательства Сторон по разделу 8 (Конфиденциальность) сохраняют силу.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Совокупная ответственность Исполнителя ограничена суммой фактически полученной оплаты по Договору, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.6 и п. 8.6.
- 10.2. Исполнитель не несёт ответственности за работоспособность и условия сторонних сервисов и оборудования (Kaspi, WhatsApp, операторы связи, GSM-модули, Hikvision), а также за перемены в их работе, произошедшие не по вине Исполнителя.
- 10.3. Стороны освобождаются от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы. Споры разрешаются переговорами, при недостижении согласия — в суде по месту нахождения ответчика.
- 10.4. **Неустойка за нарушение сроков Исполнителем.** При нарушении Исполнителем срока выполнения работ, установленного п. 2.2 Договора, по причинам, зависящим от Исполнителя, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере **0,5% (ноль целых пять десятых процента) от общей стоимости работ по Договору за каждый календарный день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от общей стоимости работ**. При общей стоимости работ 3 000 000 (три миллиона) тенге это составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) тенге за каждый день просрочки и не более 150 000 (ста пятидесяти тысяч) тенге в совокупности. Неустойка начисляется с первого дня просрочки на основании письменного требования Заказчика и уплачивается в течение 10 (десяти) банковских дней с даты его получения либо по соглашению Сторон удерживается из очередного платежа. Периоды просрочки, вызванные обстоятельствами, указанными в п. 2.2, п. 2.3, п. 2.4 и п. 9.4 Договора — непредоставлением или несвоевременным предоставлением Заказчиком данных, доступов, оборудования или согласований, ограничениями сторонних сервисов и их API, обстоятельствами непреодолимой силы, — при исчислении неустойки не учитываются и соразмерно продлевают срок выполнения работ. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по Договору.
- 10.5. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Изменения оформляются письменными дополнительными соглашениями. Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы.
- 10.6. Приложение № 1 — Техническое задание — является неотъемлемой частью Договора и подписывается Сторонами отдельно.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП «STUDYSTORIES.APP»

БИН: 880607300110
Руководитель: Цай Платон Леонидович
Адрес: г. Алматы, мкр. Орбита-4, д. 3, оф. 2
Банк: АО «Kaspi Bank»
IBAN: KZ31722S000010366450
БИК: CASPKZKA · Кбе 19 · КНП 851
Тел.: +7 701 123 99 99
Email: uirtaa@gmail.com

ЗАКАЗЧИК
Мушекбаев Адиль Серикханович

ИИН: _____
Адрес: _____
Банк: АО «Kaspi Bank»
IBAN: KZ73722C000025956819
БИК: CASPKZKA · Кбе ____
Тел.: +7 701 734 46 99

От Исполнителя

От Заказчика

Цай П. Л. / _____
М. П.

Мушекбаев А. С. / _____
М. П.

ОТМЕТКА О ПРИЛОЖЕНИЯХ

Документ	Содержание
Приложение № 1 Техническое задание	Состав работ по блокам: пулът сети; склады и боксы с планами; договоры и арендаторы; счета и Kaspi Платежи с автоблокировкой; доступ на склады (вход по звонку, доверенные лица, Face ID/Hikvision, журнал); личный кабинет клиента; сайт сети складов и приём заявок с подбором бокса; передача событий в рекламные системы через Conversions API; IP-телефония и WhatsApp; аналитика и админка; логотип и техническая часть фирменного стиля; этапы, приёмка и границы объема.
Счёт № ZS-C-2026-02 от 10.09.2026	Предоплата 10% — 300 000 тенге, старт работ.